

Decreto 1280 EXENTO

REVOCA DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA DE LAS NUEVAS AFECTACIONES, DE ACUERDO AL PLAN REGULADOR COMUNAL VIGENTE

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

Publicación: 28-ABR-2015 | Promulgación: 24-ABR-2015

Versión: Texto Original De : 28-ABR-2015

Inicio Vigencia: 28-ABR-2015

Fin Vigencia: 07-JUN-2015

Url Corta: <https://bcn.cl/3qa6z>



REVOCA DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA DE LAS NUEVAS AFECTACIONES, DE ACUERDO AL PLAN REGULADOR COMUNAL VIGENTE

Núm. 1.280 exento.- La Florida, 24 de abril de 2015.

Vistos:

1. Lo dispuesto en el artículo transitorio de la ley 20.791 publicada en el Diario Oficial el 29 de octubre de 2014 y que instruye respecto a fijar nuevas afectaciones -sin plazos de caducidad- a los terrenos consultados en los planes reguladores comunales destinados a circulación, plazas y parques, incluidos sus ensanches en áreas urbanas.

2. Lo dispuesto en circulares: DDU N° 277, circular ord. N° 575 de fecha 29 de octubre de 2014, DDU N° 279, circular ord. N° 654 de fecha 18 diciembre de 2014.

3. El Plan Regulador Comunal de La Florida aprobado por resolución N° 47 de fecha 6 de diciembre de 2000 del Gobierno Regional Metropolitano, publicado en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2001 y sus rectificaciones, enmiendas y modificaciones posteriores.

4. El decreto N° 129 de 29 de agosto de 2014; el decreto exento N° 533 de 198 de febrero de 2015, en general, lo dispuesto en la ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado y las facultades que me confiere la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Considerando:

1. Que de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo transitorio de la ley N° 20.791, se ha declarado de utilidad pública los terrenos destinados por el Plan Regulador Comunal (PRC) a circulaciones (vialidades) plazas y parques, incluidos sus ensanches, con anterioridad a las disposiciones de las leyes N° 19.939 y 20.331.

2. Que de acuerdo a lo anterior y en el caso de la vialidad comunal, las afectaciones a utilidad pública que se debe considerar vigentes son las que contaban con dicha declaratoria antes del 12 de febrero de 2009, es decir con anterioridad a las disposiciones de la ley 20.331.

3. Que en esta situación se encuentra el PRC y sus posteriores modificaciones.

4. Que para la elaboración de la nómina de desafectación de las declaratorias de utilidad pública, se han tenido en cuenta los siguientes lineamientos generales:

a) Para las vías Comunales:

- Se estimó conveniente, en mesa técnica de trabajo, con las Direcciones de Tránsito y Transporte, Dirección de Obras y Dirección de SECPLAC, a través de la

Asesoría Urbana, eliminar la afectación a utilidad pública de las vías, en cuyos casos mantenerlas no eran coherentes con la planificación urbana y/o no generaban beneficios a la comunidad.

- Se consideró no desafectar para garantizar la materialización de las vías a través de proyectos señalados por el Gobierno Central como posibles de ejecutar para establecer una conectividad vial comunal e intercomunal.

b) Para las vías Metropolitanas:

- Se acordó desafectar, en el instrumento de planificación comunal, el ancho que excede al establecido por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), en virtud de que el perfil se encuentra materializado en toda su extensión, hacia el sur de la comuna y en etapa de ejecución en las vías Vicuña Mackenna Oriente y Poniente, trabajos que se realizan debido a obras de Transantiago.

Decreto:

1. Revócase las declaratorias de utilidad pública de las nuevas afectaciones, de acuerdo al Plan Regulador Comunal vigente, en virtud de lo dispuesto por el art. 59, inciso 1º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículo transitorio de la ley 20.791, inciso 7º y según listado que a continuación se detalla:

.

Vías Metropolitanas gravadas por el instrumento de planificación territorial comunal a desafectar:

Nombre de la vía y jerarquía		Desde	Hasta	Ancho entre líneas		
				Situación Anterior (m)	Oficiales Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado (m)
Av. Vicuña Mackenna	M125 T	Av. Américo Vespucio	Don Pepe	56	56 max/var	56
Av. Vicuña Mackenna	M125 T	Don Pepe	Gral. Arragada	52	52 max/var	52
Av. Vicuña Mackenna	M125 T	Gral. Arragada	Límite Sur Comuna	58	56 min/var	58
Av. Vicuña Mackenna	M125 T	Límite Sur Comuna	Salvador Sanfuentes	58	19	29
Av. Vicuña Mackenna	M125 T	Salvador Sanfuentes	Elsa Correa	60	30	30
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M125 T	Av. Departamental	Punta Arenas	56	45	54
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M125 T	Punta Arenas	Mirador Azul	56	58,5 var	62 max/var
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M125 T	Mirador Azul	El Membrillar	56	48 max/var	54
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M125 T	El Membrillar	Paso El Roble	56	45 min/var	54
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M125 T	Paso El Roble	Condominio Terra Mar	56	65,28	65,28
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M125 T	Condominio Terra Mar	Piazza Vespucio	56	45	56
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M125 T	Piazza Vespucio	Av. Américo Vespucio	56	54 min/var	54 min/var
Av. Vicuña Mackenna Poniente	M125 T	Av. Departamental	Punta Arenas	30	10	16
Av. Vicuña Mackenna Poniente	M125 T	Punta Arenas	Barcelona	30	30 max/var	30
Av. Vicuña Mackenna Poniente	M125 T	Barcelona	Av. Américo Vespucio	40	40 max/var	40

Vías Colectoras a desafectar:

Nombre de la vía y jerarquía		Desde	Hasta	Ancho entre líneas		
				Situación Anterior (m)	Oficiales Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado (m)
Camino Lo Cañas (Callejón)	C	Av. Tobalaba	El Hualle Norte	25	14 var	20
Central	C	Tobalaba	Lote rol 6400-5	25	24	24
Central	C	Lote rol 6400-5	Longitudinal Sur (Gerónimo de Alderete)	25	0	25
Las Palmas	C	Froilan Roa	Nueva Uno	0	0	30
Longitudinal Sur (Gerónimo de Alderete)	C	Av. Las Perdices	Av. Paseo Pie Andino	25	0	25
Punta Arenas	C145 C	Cerro Moreno	Bahía Catalina	25	15	25
Walker Martínez	C195 C	Av. Tobalaba	San Francisco	40	0	25 min/var

Vías de Servicio a desafectar:

Nombre de la vía y jerarquía		Desde	Hasta	Ancho entre líneas		
				Situación Anterior (m)	Oficiales Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado (m)
Concordia	S	Troncal San Francisco	Salvador Sanfuentes	16	11,6	16
Las Gardenias	S	Santa Raquel	Deslinde sur predio rol NP1795-10	20	15	20

Vías Locales a desafectar:

Nombre de la vía y jerarquía		Desde	Hasta	Ancho entre líneas		
				Situación Anterior (m)	Oficiales Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado (m)
Calle Uno	L	Froilan Roa	Oscar Bohme	15	12	15
Chacón Zamora	L	Av. Departamental	Zanjón de la Aguada	20	10	20
Chacón Zamora	L	Zanjón de la Aguada	Rayos de Sol	20	16	20
Chacón Zamora	L	Rayos de Sol	Walker Martínez	20	16	20 var
Cota 835	L	Límite Norte Comuna	Walker Martínez	25	0	20
Cota 835	L	Longitudinal Sur (Gerónimo de Alderete)	Las Tinajas	25	0	20

Nombre de la vía y jerarquía		Desde	Hasta	Ancho entre líneas		
				Situación Anterior (m)	Oficiales Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado (m)
Fresia	L	Mirador Azul	Fin Pasaje Osorno	15	9	15
Fresia	L	Fin Pje. Osorno	Pasaje Inglaterra	15	0	15
Fresia	L	Pasaje Inglaterra	Millaray	15	9	15
Fresia	L	Millaray	Deslinde sur predio rol NP131-56	15	12	15
Fresia	L	Deslinde sur predio rol NP131-56	Atahualpa	15	12	15
Fresia	L	Atahualpa	Lia Aguirre	15	12	15
Fresia	L	Lia Aguirre	Gerónimo de Alderete	31	20	20
García Lorca	L	San Antonio	Lia Aguirre	20	12	20
Julio Vidósole	L	Av. Américo Vespucio	Walker Martínez	15	10	15
Las Araucarias (Salesianos)	L	María Angélica	San Francisco	20	15	20
Las Cepas (Las Nalcas)	L	Las Tinajas	Av. Las Perdices	30	12	30
Las Higueras	L	Punitaqui	Volcan Tohuaca	25	16 min/var	20
Las Higueras	L	Volcan Tohuaca	Volcán Llaima	25	20 min/var	20
Las Higueras	L	Volcán Llaima	Volcán Cabuco	25	20 min/var	20
Las Nalcas	L	Fin Loteo Vña Tarapacá	Las Tinajas	30	0	30
Millaray	L	Punta Arenas	Av. Vicuña Mackenna Poniente	20	12	20
Nueva Tres	L	Av. Departamental	Mirador Azul	0	0	20
Piazza Vespucio	L	Av. Vicuña Mackenna Oriente	Froilan Roa	14	10	14
Pudeto	L	Barcelona	Membrillar	15	12	15
Pudeto	L	Membrillar	Paso El Roble	15	12	15
Pudeto	L	Paso El Roble	Cabildo	15	12 max/var	15
San Antonio	L	Av. Vicuña Mackenna Poniente	García Lorca	20	12	20
San Carlos de Ancud	L	Av. Vicuña Mackenna Poniente	Av. Vicuña Mackenna Oriente	20	11	20
San Francisco	L	Av. Tobalaba	Walker Martínez	20	10/20	20
Santa Sofia	L	Deslinde sur lote rol 6523-29	Walker Martínez	25	0	24
Santa Sofia	L	Longitudinal Sur (Gerónimo de Alderete)	Las Tinajas	25	0	25
Vecinal	L	Zanjón de la Aguada	Huinganes	17	12	17
Vecinal	L	Huinganes	Walker Martínez	12	12	17
Volcán Llaima	L	Las Higueras	Las Higueras	20	10 var	20

2. La Dirección de Comunicaciones arbitrará las medidas necesarias para la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

3. Archívese copia del decreto alcaldicio y su publicación en el Diario

Oficial, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y en el Municipio de La Florida.

Anótese, comuníquese, notifíquese por la Asesoría Urbana, transcríbase a Alcaldía, Administración Municipal, Concejo Municipal y a las Direcciones de Control, Administración y Finanzas, Tesorería Municipal, Dirección de Obras Municipales, Comunicaciones, Jurídica, SECPLAC, Secretaría Municipal, Oficina de Partes y Reclamos, publíquese en la página web del Municipio y hecho, archívese.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines que corresponda.- Nicolás Pizarro Juliá, Alcalde Subrogante.- Marcelo San Martín Bravo, Secretario Municipal, Subrogante.